正　本

輕車悠遊股份有限公司　函

地　　址:262 宜蘭縣礁溪鄉公園路 16 號(營運地點)
承 辦 人:鄭玉屏(手機:0975-328-779)
電　　話:03 987 6416
電子信箱:onlycoffee99@gmail.com

260
宜蘭市凱旋里三鄰縣政北路一號

受文者:宜蘭縣政府

發文日期:中華民國 115 年 11 月 6 日
發文字號:115 北輕字第 1151106-1 號
速　　別:普通件
密等及解密條件或保密期限:普通
附　　件:如說明，共 2 件。

主旨:綜合復 貴府 115 年 10 月 22 日至 11 月 6 日函五件，說明罰鍰執行情形、森林風呂木構造受損及報廢確認、民眾陳情處理情形；請 貴府查明更正罰鍰執行紀錄，並於文到 15 日內會同本公司辦理現地會勘，請查照。

說明:

一、依據：

(一) 貴府 115 年 10 月 22 日府旅商字第 1150188306 號函（消保法處分改正及罰鍰）。

(二) 貴府 115 年 11 月 6 日府旅商字第 1150190337 號函（湯屋修復與報廢）。

(三) 貴府 115 年 10 月 22 日府旅商字第 1150187983 號函（蚊蟲、水質及湯屋烤箱異味陳情）。

(四) 貴府 115 年 11 月 2 日府旅商字第 1150189294 號函（轉運站後方機車停車場步道陳情）。

(五) 貴府 115 年 11 月 2 日府旅商字第 1150190305 號函（女湯攜帶男童入浴須知）。

(六) 本公司與 貴府簽訂之「民間自行規劃參與宜蘭縣礁溪溫泉公園營運移轉（OT）案」投資契約（下稱本契約）。

二、罰鍰業已執行完畢（復依據（一））：

（一）來函載明本公司「迄今仍未……完成……罰鍰繳納」。經查 貴府 115 年 4 月 14 日府旅商字第 1150053157A 號處分書所定罰鍰新臺幣 15 萬元，業經法務部行政執行署宜蘭分署以宜執和 115 罰 00225189 字第 1150220203A 號執行命令扣押本公司銀行存款債權執行，計新臺幣【150,342】元（附件 1）。請貴府查明更正，毋庸再行移送執行。

（二）本公司就前開罰鍰之繳納，不表示認諾該處分所認定之事實及理由，相關權利均予保留，並經本公司 115 年 8 月 17 日北輕字第 11500817 號函聲明在案。

（三）有關預售票券之改正事項，本公司已研擬具體改善方案，另案函報 貴府。

三、森林風呂木構造受損及報廢確認（復依據（二）、（三））：

（一）颱風受損：本年 10 月 23 日至 24 日薔琵颱風過境，園區木棧道、圍籬受損並有樹木傾倒。本公司為兼顧遊客安全，於 10 月 25 日至 26 日停業二日，完成緊急清理及應急加固後恢復營業。經現場檢視，木棧道、圍籬及湯屋木構件長年處於風雨及碳酸氫鈉泉區潮濕環境，多處已有腐朽、鬆動情形，民眾陳情所稱木頭潮濕產生木屑亦同此因，短期加固僅能暫時維持使用。

（二）通知確認報廢：依據（二）來函說明三，已達使用年限之財產及物品，乙方應通知甲方確認是否辦理報廢。本公司爰依本契約第 5.4.2 條第 3 點，就前開受損及腐朽之湯屋、木棧道、圍籬等木構造，通知 貴府確認是否辦理報廢；並請 貴府依來函說明五所稱行政院「財物標準分類」，敘明前開木構造之使用年限及其起算日，函復確認結果。

（三）請辦理會勘：請 貴府於文到 15 日內會同本公司辦理現地會勘，並建議委請第三方土木或木構造專業技師進行結構安全評估，作為報廢確認及後續修繕、重置之依據。會勘日期請與本公司協調。

（四）安全措施：本公司遵照來函說明六，於會勘及報廢確認前，就有安全疑慮之區域暫停開放，並於湯屋加設止滑墊及警示標示、定期巡檢，以維遊客安全。

四、民眾陳情處理情形（復依據（三）至（五））：

（一）人行步道燈（依據（四）照明部分）：經查該處人行步道燈具並無故障，係因自動點燈時間設定需調整；本公司已調整點燈時間，目前照明運作正常。

（二）森林風呂烤箱異味（依據（三））：經本公司派員現場實地檢視確認，烤箱設施及通風狀況均正常，未發現潮濕異味或臭水溝味；為維護環境品質，已持續加強日常通風換氣與清潔維護。

（三）蚊蟲過多與水質檢驗報告（依據（三））：園區已依規定期程按時執行病媒蚊消毒作業；溫泉水質檢驗合格報告均備妥於現場，遊客如有查閱需求，現場服務人員可隨時提供檢視。

（四）轉運站後方機車停車場樹枝、雜草及廢棄物（依據（四））：本公司經管之停車場為「礁溪溫泉公園 18 巷停車場」（宜蘭縣礁溪鄉公園路 16 號，小型車 52 席，府交停字第 1150141230 號停車場登記證，附件 2），陳情所指轉運站後方機車停車場及通往溫泉游泳池之步道，本公司當即配合修剪樹枝及清除雜草；本項係配合辦理，不影響雙方就經管範圍之認定。

（五）女湯入浴須知（依據（五））：本公司已於售票處及網路平台加強公告入浴須知，載明男童（含 4 歲以下）不得進入女湯，以資明確。

五、權利保留及爭議處理：

（一）本公司颱風後之應急加固及前開安全措施，係為即時消除遊客安全危害所為之必要處置，不表示本公司同意負擔建築物或相關結構物本體之修繕或重置責任，所生費用及相關權益均予保留。

（二）有關建築物或相關結構物修繕、重置之權責，及預售票券相關之履約爭議，雙方見解不同。本公司將依依據（二）來函說明七及本契約第 15 章規定，配合 貴府 115 年 11 月 5 日府旅商

字第 1150195193 號函辦理協調委員會委員推薦，並於協調委員會成立後，依約請求召開協調委員會進行協調。

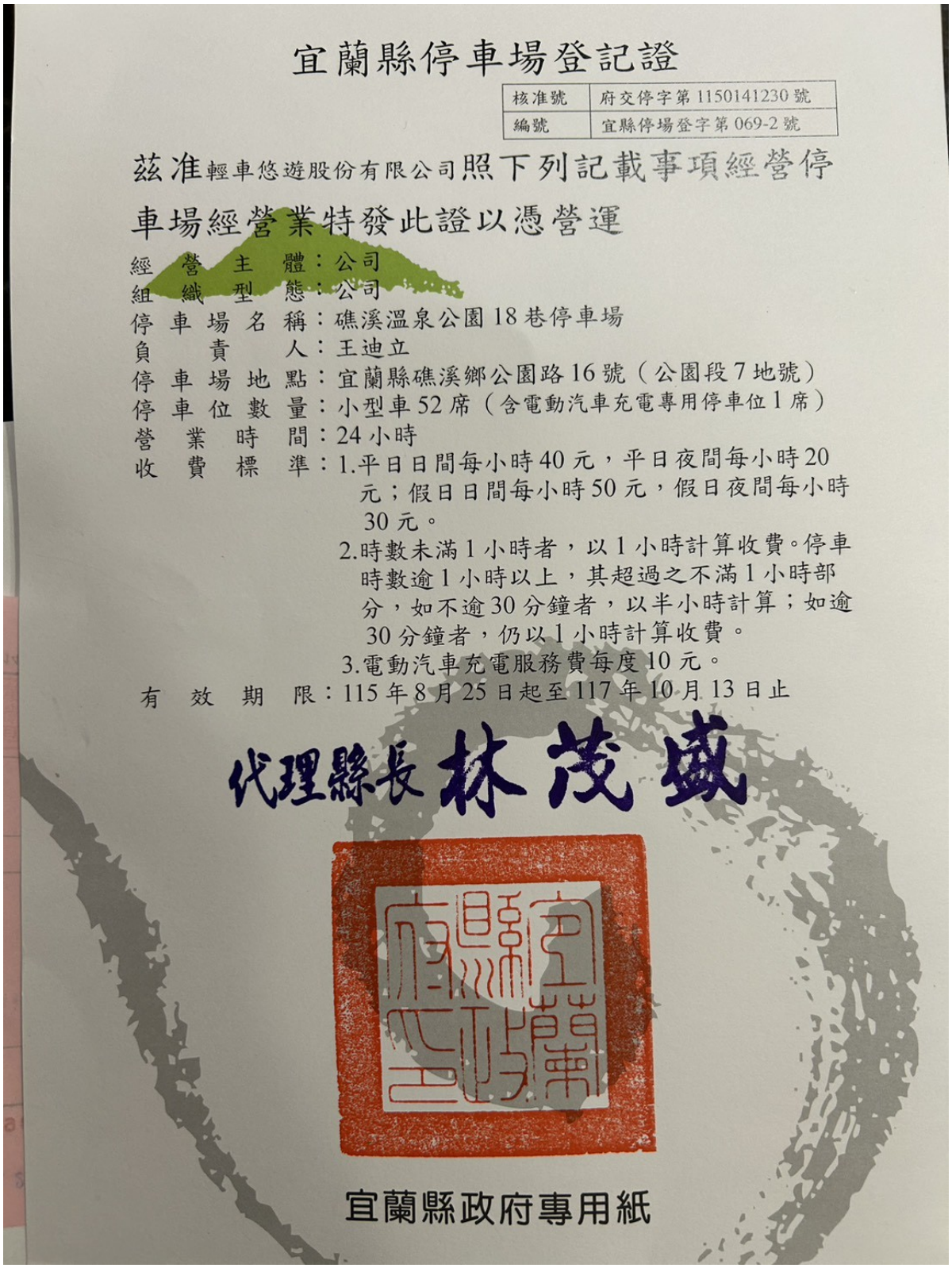
正本:宜蘭縣政府
副本:輕車悠遊股份有限公司

董事長王迪立

附件 1　法務部行政執行署宜蘭分署執行扣押繳款證明影本

【待補：宜執和 115 罰 00225189 字第 1150220203A 號執行命令及扣款證明】

附件 **2**　礁溪溫泉公園 **18** 巷停車場登記證影本（府交停字第 **1150141230** 號）



宜蘭縣停車場登記證

核准號	府交停字第 1150141230 號
編號	宜縣停場登字第 069-2 號

茲准輕車悠遊股份有限公司照下列記載事項經營停車場經營業特發此證以憑營運

經營主體：公司
組織型態：公司
停車場名稱：礁溪溫泉公園 18 巷停車場
負責人：王迪立
停車場地點：宜蘭縣礁溪鄉公園路 16 號（公園段 7 地號）
停車位數量：小型車 52 席（含電動汽車充電專用停車位 1 席）
營業時間：24 小時
收費標準：1.平日日間每小時 40 元，平日夜間每小時 20 元；假日日間每小時 50 元，假日夜間每小時 30 元。
2.時數未滿 1 小時者，以 1 小時計算收費。停車時數逾 1 小時以上，其超過之不滿 1 小時部分，如不逾 30 分鐘者，以半小時計算；如逾 30 分鐘者，仍以 1 小時計算收費。
3.電動汽車充電服務費每度 10 元。
有效期限：115 年 8 月 25 日起至 117 年 10 月 13 日止

代理縣長 林茂盛

宜蘭縣政府專用紙